

IT-Sicherheit und das TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz) stärkt die IT-Sicherheit, indem es die Privatsphäre von Endnutzern schützt, weil es deren Zustimmung für den Zugriff auf und die Speicherung von Informationen auf ihren Endgeräten fordert, wie in **§ 25 TDDDG** festgelegt. Dieses Gesetz, das am 14. Mai 2024 in Kraft trat und das TTDSG ablöste, ist neben der DSGVO anwendbar und verpflichtet Anbieter digitaler Dienste zu klaren Informationspflichten und der Einwilligung der Nutzer.

Kernpunkte des TDDDG für die IT-Sicherheit

- **Informationszugriff und -speicherung:** Das Gesetz regelt den Zugriff auf Informationen auf Endgeräten wie Computern, Tablets und Mobiltelefonen und verbietet unbefugte Speicherung oder Auslesen.
- **Einwilligung des Nutzers:** Gemäß **§ 25 TDDDG** dürfen solche Zugriffe nur erfolgen, wenn der Endnutzer auf Basis umfassender Informationen und klarer Angaben zugestimmt hat.
- **Datenschutz und Privatsphäre:** Der Schutz der Privatsphäre und die Vertraulichkeit bei der Nutzung von Endeinrichtungen stehen im Vordergrund.
- **Zusammenspiel mit der DSGVO:** Das **TDDDG** ergänzt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche andere Aspekte des Datenschutzes regelt.

Vorgehen für Anbieter digitaler Dienste

Um die Vorgaben des **TDDDG** zu erfüllen und somit die IT-Sicherheit zu erhöhen, sollten Anbieter:

- **Transparenz schaffen:**

Klare und umfassende Informationen über den Zugriff auf und die Speicherung von Daten bereitstellen.

- **Einwilligung einholen:**

Vor dem Zugriff auf Informationen auf der Endeinrichtung des Nutzers eine explizite und informierte Einwilligung einholen.

- **Regelkonformität prüfen:**

Bestehende Cookies und ähnliche Technologien überprüfen, um sicherzustellen, dass die Einwilligung des Nutzers korrekt eingeholt wird.

Sinn und Zweck des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (**TDDDG**) regelt den Schutz der Privatsphäre bei der Nutzung von Telekommunikations- und digitalen Diensten. Es enthält Regeln zum Fernmeldegeheimnis, Anforderungen für den Schutz personenbezogener Daten, das Einwilligungserfordernis für Cookies und andere Speichertechnologien in Endgeräten sowie zur Datensicherheit. Das **TDDDG** hat das frühere TTDSG ersetzt, das bereits die Vorgängerregelungen des TMG und TKG in die DSGVO integriert hatte, und wurde im Mai 2024 umbenannt.

Inhaltliche Schwerpunkte des **TDDDG**:

- **Fernmeldegeheimnis:**

Das Gesetz sichert die Vertraulichkeit der Telekommunikationsinhalte und legt Regeln zum Abhörverbot und zur Geheimhaltungspflicht der Anbieter fest.

- **Datenschutz bei Telekommunikations- und digitalen Diensten:**

Es regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von Telekommunikations- und digitalen Diensten, einschließlich besonderer Vorschriften zur Übermittlung von Verbindungsdaten.

- **Schutz der Privatsphäre in Endeinrichtungen:**

Eine zentrale Regelung ist das Erfordernis einer Einwilligung für Cookies und ähnliche Technologien, um den Schutz der Privatsphäre auf Endgeräten der Nutzer zu gewährleisten.

- **Datensicherheit:**

Das Gesetz enthält auch Anforderungen an die Datensicherheit bei Anbietern von Telekommunikations- und digitalen Diensten.

Hintergrund und Zweck:

- **Umsetzung europäischer Richtlinien:**

Das TDDDG dient der Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation.

- **Vereinheitlichung und Anpassung:**

Es ersetzt ältere Regelungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und des Telemediengesetzes (TMG), um die Datenschutzbestimmungen in Deutschland an die allgemeine Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anzupassen.

- **Kompromiss für digitale Geschäftsmodelle:**

Das Gesetz soll einen Ausgleich zwischen dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer und den Interessen digitaler Geschäftsmodelle schaffen.